Manual de procedimientos y políticas institucionales
CORP-100.80_ Programa de conformidad institucional

Conflictos de interés (CORP-100.80.23)

Creado por primera vez:	Julio de 2005	Autorización:	Comité de Gobernabilidad de Políticas y Procedimientos
Versión actual:	Julio de 2005	Propietario de la política:	Departamento de Conformidad Institucional
Revisiones pasadas:	N/A		
Ciclo de revisiones:	Anual	SOX/ISO/EMS Ref.:	N/A
En vigencia desde:	Julio de 2005		

El presente documento incluye lo siguiente:

Sección 1: Panorama general de la política
1.1 Objeto
1.2 Declaración de la política
1.3 Aplicación
1.4 Definiciones
1.5 Adjuntos/Documentación adicional
1.6 Políticas relacionadas

Sección 2: Procedimiento asociados
2.1 Certificación de conflictos de interés
2.2 Regalos, favores y salidas
2.3 Beneficios financieros personales
2.4 Empleos externos y otras relaciones
2.5 Empleo de miembros de la familia
2.6 Obtención de aprobación para la administración pública y actividades caritativas
2.7 Futuras situaciones de conflicto

Sección 1: Panorama general de la política

1.1 Objeto:

El objeto de la presente Política es evitar que los conflictos de interés interfieran con la habilidad de los empleados para tomar decisiones en beneficio únicamente de Canon U.S.A., Inc.

1.2 Declaración de la política:

Los empleados de Canon U.S.A., Inc. ("Canon U.S.A.") deben evitar situaciones y actividades en las que sus intereses personales puedan entrar en conflicto o aparenten, en forma razonable, estar en conflicto con los intereses de la Empresa. La existencia del conflicto la decidirá el Comité de Conformidad Institucional de Canon U.S.A. y todas las decisiones tomadas por el Comité se considerarán finales.

Debido a la cambiante realidad de las actividades comerciales de Canon U.S.A. (incluyendo el ingreso en nuevas áreas de negocios), los conflictos de interés, e incluso un conflicto de interés aparente, pueden cambiar con el tiempo. Canon U.S.A. no permitirá ninguna situación de conflicto pre-existente y los empleados deberán discontinuar toda actividad que pueda constituir una violación de la presente Política.

1.3 Aplicación:

La presente Política se aplica a todos los empleados de Canon U.S.A. de la casa central de la Empresa, las oficinas regionales y otras instalaciones y a todos los empleados de las subsidiarias y empresas afiliadas de Canon U.S.A.

1.4 Definiciones:

Interés personal: La definición de interés personal es extremadamente amplia y para fines de la actual política se define como: Todo interés o actividad, ya sea financiera o de otra índole, que pueda influenciar o aparente, en forma razonable, influenciar un juicio o decisión a favor de otra persona que tenga relación con Canon U.S.A.

Regalos: Los regalos son objetos y servicios de valor entregados a una persona pero no incluyen lo siguiente:

a) Ítems normales relacionados con salidas tales como comidas y bebidas;
b) Objetos de valor mínimo o nominal, ofrecidos en relación con campañas de ventas y promociones o premios por años de servicio, seguridad o jubilación;
c) Contribuciones o donaciones a organizaciones de caridad o sin fines de lucro reconocidas; e
d) Ítems y servicios con un valor total menor a $50.00 dlls por año.

Proveedor: Los proveedores incluyen no solamente vendedores que suministran servicios y materiales a Canon U.S.A. sino también consultores, instituciones financieras, consejeros y toda otra persona o institución que mantenga relaciones comerciales con la Empresa.

Interés sustancial: Un interés sustancial es un interés económico que pueda influenciar o aparente, en forma razonable, influenciar un juicio o decisión. Una inversión que represente menos de I % de una clase de títulos en circulación de una empresa pública no constituye un interés substancial.

Núcleo familiar directo: Se trata del cónyuge e hijos del empleado (y sus respectivos cónyuges), y también el padre, la madre, las hermanas y hermanos, tanto del empleado como del cónyuge del empleado.

1.5 Adjuntos/Documentación adicional:

1.6 Políticas relacionadas:

Política Institucional de Compras

Sección 2: Procedimientos asociados

2.1. Certificación de conflictos de interés:

Todos los empleados deberán completar la Certificación de conflictos de interés de Canon U.S.A., que identifica aquellos intereses o actividades personales de los empleados que puedan crear o aparenten, en forma razonable, crear un conflicto con las obligaciones del empleado para con la Empresa. Obtener la Certificación de conflictos de interés no exime a ningún empleado del cumplimiento de los requisitos de la presente Política.

Todos los empleados deberán informar sus intereses personales u otras circunstancias que puedan constituir un conflicto de interés a la División de Asuntos Legales de U.S.A.

2.2. Regalos, favores y salidas:

Ningún empleado, ni tampoco ningún miembro de su núcleo familiar directo solicitará o aceptará de un cliente existente o potencial, o de un proveedor de Canon U.S.A. compensaciones, adelantos o préstamos (excepto provenientes de instituciones financieras conocidas y según los mismos requisitos que se aplican para los demás clientes), regalos u otros favores de ninguna clase. Los empleados no aceptarán regalos o dinero bajo ninguna circunstancia ni solicitarán regalos, gratificaciones u otros beneficios, o favores no monetarios de ninguna índole a proveedores o clientes.

Ejemplo #1 – Regalos no solicitados: Los empleados y los miembros de su núcleo familiar directo podrán aceptar regalos no solicitados y no monetarios de una empresa o de un individuo que mantenga o desee mantener relaciones comerciales con Canon U.S.A. solamente si: (i) el regalo es de valor nominal (no excede un valor de $50 dlls); o (ii) el regalo es principalmente de naturaleza publicitaria o promocional. Los regalos que tengan un valor mayor a un valor nominal podrán aceptarse si existiese un protocolo o por razones de cortesía u otras circunstancias especiales, tal como ocurre a veces con las transacciones internacionales. Sin embargo, dichos regalos deberán informarse a la División de Asuntos Jurídicos de Canon U.S.A. quien determinará si el empleado puede quedarse con el regalo, debe devolverlo o si es más apropiado que sea propiedad de la Empresa.

Ejemplo #2 – Descuentos sobre compras personales: Un empleado puede aceptar descuentos sobre compras personales de los productos de un proveedor o de un cliente si dichos descuentos no afectan el precio de compra de la Empresa y en general se ofrecen a otras personas que tienen una relación comercial similar con dicho proveedor o cliente.

Ejemplo #3 – Salidas y servicios de negocios: Los empleados no deben alentar o solicitar salidas o servicios de un individuo o empresa con los que Canon U.S.A. mantiene relaciones comerciales. En forma esporádica, los empleados podrán ofrecer o aceptar salidas o servicios, pero solamente si dichas salidas o dichos servicios son razonables y ocurren de manera poco frecuente. Debe evitarse ofrecer o aceptar salidas que no sean un complemento razonable de una relación comercial, sino que tienen la intención principal de obtener favores o ejercer influencia.

Ejemplo #4 – Juicio de los empleados: Bajo ninguna circunstancia se aceptarán regalos o salidas que puedan influenciar el buen juicio de los empleados. Específicamente, los empleados deberán evitar todo interés en un proveedor o beneficio de parte de un proveedor que pueda favorecer o aparente, en forma razonable, favorecer a dicho proveedor más que a otros. Solicitar o alentar a un proveedor a ofrecer ítems o servicios a un empleado constituye una violación a la presente Política, sin importar el valor de dicho ítem o servicio.

2.3. Beneficios financieros personales:

Ningún empleado se beneficiará en forma directa o indirecta, ni intentará beneficiarse de su posición como empleado con relación a una venta, compra u otra actividad de la Empresa, o con relación a información obtenida por medio de fuentes de la Empresa y que en general no se divulga al público.

Los empleados deberán evitar todo interés financiero externo que pueda influenciar las decisiones o acciones de Canon U.S.A. Los intereses que pueden influenciar las decisiones o las acciones de Canon U.S.A. incluyen:

- Un interés personal o familiar en una empresa que mantenga relaciones comerciales con Canon U.S.A. (Esta restricción no se aplica a la propiedad mínima de acciones u otros títulos de una empresa cuyas acciones coticen en bolsa, no representan un interés sustancial y que puedan ocasionalmente tener relaciones comerciales con Canon U.S.A.)
- Una inversión en otro negocio que compita directamente con Canon U.S.A. (Esto no se aplica a una inversión que no constituya una parte significativa de los ingresos o valor neto del empleado o su familia, o a un sector de competencia que tiene un mínimo efecto sobre la Empresa.)

Ningún empleado que trate con individuos u organizaciones que mantengan o deseen mantener relaciones comerciales con Canon U.S.A. o que realice recomendaciones con respecto a dichas relaciones comerciales tendrá ningún otro interés personal o familiar en ninguna transacción comercial con la Empresa (excepto las compras normales de productos o servicios de los empleados como consumidores y las transacciones en las que el interés proviene únicamente de la relación del empleado o del propietario de los valores cuyo valor es menor que un interés sustancial).

2.4. Empleos externos y otras relaciones:

Los empleados evitarán empleos externos o actividades que tengan un impacto negativo sobre su desempeño laboral en Canon U.S.A., o entren en conflicto con sus obligaciones para con Canon U.S.A., o impacten en forma negativa la reputación de Canon U.S.A. en la comunidad. Los empleados no se involucrarán en ninguna actividad, ya sea comercial o técnica, que compita con los intereses de Canon U.S.A. En forma específica, los empleados no deberán:

a) Tener otro empleo fuera de la Empresa u oficiar como representantes, directores o consultores, o tener un interés sustancial en toda empresa que compita con Canon U.S.A., le brinde servicios o desee brindarle servicios;
b) Oficiar de representantes o directores de una empresa u organización con fines de lucro sin la aprobación del Comité de Conformidad Institucional de Canon U.S.A.;
c) Tener intereses, directos o indirectos, en un competidor de Canon U.S.A., si dichos intereses pueden de alguna manera influenciar el desempeño de sus responsabilidades para con Canon U.S.A.;
d) Participar en un empleo externo que pueda entrar en conflicto con el horario de trabajo de la Empresa, incluyendo horas extra, o con la realización de tareas para la Empresa;
e) Utilizar tiempo, materiales, información u otros activos de Canon U.S.A. en relación con un empleo externo u otros intereses comerciales personales;
f) Actuar de cualquier otra forma que afecte su objetividad para llevar a cabo sus responsabilidades para con Canon U.S.A.; o
g) Utilizar equipos o máquinas propiedad de la Empresa o arrendados por la misma para llevar a cabo actividades de un empleo externo.

Los empleados que tengan dudas acerca de un conflicto de interés potencial debido a una actividad externa deberán comunicarse con la División de Asuntos Legales, el Departamento de Conformidad Institucional o el Comité de Conformidad y Divulgación de la Empresa.

Ejemplo – Intereses externos: Ningún empleado tendrá un interés externo (es

decir, que no esté relacionados con la Empresa), directo o indirecto, en ninguna transacción o serie de transacciones en la que Canon U.S.A. participe si dicho interés puede influenciar de cualquier manera el desempeño de sus funciones en Canon U.S.A., a menos que se haya obtenido la aprobación escrita de un representante autorizado de Canon U.S.A. y solamente después de haber revelado todos los hechos en forma íntegra. Esta regla tiene varias aplicaciones específicas. Por ejemplo, (a) un empleado no deberá tener un interés sustancial en las acciones u otros títulos de un cliente o proveedor; y (b) un empleado no deberá pedir prestado dinero de un cliente o proveedor, excepto si el mismo fuera una institución bancaria debidamente autorizada.

2.5. Empleo de miembros de la familia:

Los miembros del núcleo familiar directo de los empleados no trabajarán para Canon U.S.A. en forma permanente o temporal cuando el supervisor directo o indirecto de dicho familiar sea el empleado mismo, o el empleado tenga influencia directa o indirecta con respecto a la contratación, colocación, ascenso, evaluación o salario de su familiar. Además, un miembro de la familia no será empleado en puestos cuyo supervisor es el mismo que el del empleado.

Las leyes de empleo justo en ciertos estados prohíben la discriminación por estado civil; por lo tanto, las reglas que rigen el empleo y colocación de familiares deberán evaluarse teniendo en cuenta dichas limitaciones.

Los empleados no realizarán transacciones comerciales en nombre de Canon U.S.A. con su núcleo familiar directo, amigos íntimos u otros parientes; sin embargo, debido a que dichas transacciones a veces ocurren, las mismas deberán llevarse a cabo conforme a las condiciones de mercado y deberán informarse ya sea en la Certificación de Conflictos de Interés o al supervisor del empleado.

2.6. Obtención de aprobación para la administración pública y actividades caritativas:

Canon U.S.A. alienta a sus empleados a participar en la administración pública y en actividades caritativas siempre y cuando las mismas no creen conflictos reales o potenciales con las obligaciones del empleado para con la Empresa. Antes de aceptar un puesto en la administración pública o formar parte del directorio de una institución de caridad o de presentarse como candidato político, el empleado debe obtener la aprobación del Comité de Divulgación y Conformidad de Canon U.S.A.

Para obtener dicha aprobación, un empleado debe notificar a su supervisor por escrito para que se pueda determinar si dicha actividad podría crear un conflicto de interés real o aparente. Si se decide que la actividad constituye un conflicto de interés o afecta en forma negativa a Canon U.S.A. de cualquier otra forma, se solicitará al empleado que rechace dicho nombramiento o que no se presente como candidato o que renuncie a la Empresa.

La decisión final en cuanto a un posible conflicto de interés será la responsabilidad del Comité de Divulgación y Conformidad de Canon U.S.A.

2.7. Futuras situaciones de conflicto:

La realidad cambiante de las actividades comerciales de Canon U.S.A. puede

transformar una situación previamente aceptable en un conflicto de interés potencial. Canon U.S.A. no permitirá ninguna situación de conflicto pre-existente. Cuando dicho conflicto se presente, se les solicitará a los empleados que discontinúen de dichas actividades.

Los REQUISITOS y EJEMPLOS que se encuentran más arriba se presentan a modo ilustrativo y no se consideran completos. Si tiene más preguntas, comuníquese con su supervisor, con la División de Asuntos Legales de Canon U.S.A. o con uno de los miembros del Comité de Conformidad y Divulgación de Canon U.S.A.